

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3033/2531

ร้อยโท มนตรี ลุย จันทร์
นาย น้อย นภา ฉัตรเวชศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 282, มาตรา 306

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและตึกแถวอ้างว่าเป็นของจำเลย แต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินมีชื่อ พ.และอ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โจทก์แถลงยืนยันว่าจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรส ทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 282 วรรคท้าย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดโดยชอบแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 52214 ซึ่งมีชื่อนายไพศาลและนางสาวอรรยาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยตึกแถว เจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตศาลขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดิน โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ได้แถลงว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้เป็นทรัพย์สินสมรสระหว่างจำเลยกับนายไพศาล และไม่มีผู้ใดร้องขัดทรัพย์ โจทก์ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับ

คดีขายทอดตลาดต่อไป ขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ยึดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่น่ายึด โจทก์ได้
ยืนยันต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าเป็นสินสมรระหว่างนายไพศาลกับจำเลยลูกหนี้
ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ได้แจ้ง
การยึดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 และไม่มีผู้ใดร้องขัดทรัพย์สินขอให้ศาลสั่งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดต่อไปนั้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามคำขอฉบับลงวันที่
3 เมษายน 2529ของโจทก์ระบุว่า จำเลยทราบคำบังคับแล้วไม่ชำระหนี้แก่โจทก์
ขอให้ออกหมายแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อยึดทรัพย์สินคือบ้านเลขที่ 126/37
ถนนเอกชัย ซอยก้านน้มนั้น แขวงบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยที่ดินของจำเลยศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี และโจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินและตึกแถวเลขที่ดังกล่าว แต่ปรากฏว่าที่ดินมีชื่อนายไพศาล จัตร
เวชศิริ และนางสาวอรรษา จัตรเวชศิริ โจทก์แถลงยืนยันว่าจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสดังนั้น ทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดมา
ดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 282 วรรคท้าย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
แจ้งการยึดโดยชอบแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้
ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์และศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษากลับ ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ตามขอ ค่าฤชา

ธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------